# En favor de la piratería

## En favor de la piratería

### Sinopsis y ficha de presentación para editoriales

---

## Ficha técnica

| | |
|---|---|
| **Título** | *En favor de la piratería* |
| **Género** | Ensayo de no ficción — propiedad intelectual, consumo y mercado, políticas públicas |
| **Extensión** | Manuscrito completo, 10 capítulos |
| **Idioma** | Español |
| **Origen / anclaje** | Chile, con casos y evidencia internacional |
| **Tono** | Directo y de refutación, capítulo por capítulo — accesible, sin exigir formación previa en economía o derecho |

---

## El gancho, en una frase

¿Por qué Prince tuvo que dejar de llamarse Prince, y por qué un almacén de barrio en Costa Rica pudo seguir llamándose "Súper Mario" y ganarle a Nintendo? Este libro sostiene una idea incómoda: el sistema que hoy protege marcas, patentes y derechos de autor no siempre protege al creador ni premia la calidad real — protege el registro, y eso no es lo mismo.

## Sinopsis

*En favor de la piratería* no es una defensa de copiar por copiar. Es un argumento a favor de quien satisface una necesidad real de un consumidor, frente a un sistema legal que, una y otra vez, termina premiando a quien controla un papel antes que a quien hizo el trabajo.

El libro abre con una idea que cualquier lector reconoce, aunque nunca la haya nombrado así: "derecho de autor" y "que el autor sea reconocido por su obra" no son la misma cosa, y la primera a veces le quita a la segunda justo lo que promete darle. Prince perdió, durante siete años, el derecho a usar su propio nombre artístico porque una marca comercial se lo impedía. Eminem tuvo que ajustar

preventivamente la grafía de su propio apodo para evitar un conflicto legal con una marca de confites. La familia chilena detrás de las marcas JB y Don Juan terminó, décadas después, teniendo que relanzarse bajo un tercer nombre — porque ni siquiera ganar un juicio le devolvió lo que había creado.

De ahí, el libro recorre nueve casos más, todos reales y verificados: un almacén de barrio costarricense que le ganó a Nintendo por un tecnicismo de registro; un experimento de cata a ciegas donde el mismo pisco, con otro nombre, cambió por completo de percepción; una cadena de zapatos que demostró, en un solo día, que la gente pagaba veinticinco veces más por el mismo producto solo por el contexto y el nombre; una empresa que no producía nada y cobró más de un millón de dólares en juicio solo por poseer una patente ambigua; y una serie de casos —videojuegos, automovilismo, manufactura— donde la copia no autorizada terminó, contra todo pronóstico, financiando al propio creador.

El libro cierra sin pretender que el problema desaparecerá de un día para otro. Propone, en cambio, un mecanismo concreto y ya verificado en dos formas distintas: certificación de autoría por reputación y capital comprometido —lo que el libro llama cooperativas con *skin in the game*— en vez de un registro estatal que audita el papeleo, no la sustancia. El software libre lo demuestra a escala global; una asociación de artesanos chilenos, con su propia marca colectiva reconocida por el Estado, lo demuestra a escala local. La propuesta no es teórica: ya funciona, hoy, de dos maneras distintas.

## Por qué este libro, por qué ahora

Cada capítulo de este libro responde a la misma pregunta desde un ángulo distinto: ¿qué pasa cuando la ley protege el nombre y no el objeto? La respuesta se repite, caso tras caso, en rubros que no tienen nada en común entre sí — música, moda, tecnología, alimentos, automóviles, farmacéutica —, lo que sugiere que no se trata de casos aislados ni de mala fe puntual, sino de un patrón estructural. Es un libro pensado para el lector que ya sospecha, por experiencia propia de consumidor, que la marca no siempre es el producto, y que quiere el vocabulario y la evidencia para explicar esa sospecha con casos concretos.

## Público objetivo

Lectores generales, escépticos del sistema actual de marcas y patentes por experiencia directa de consumo, sin necesidad de formación previa en economía, derecho o filosofía política. Tono más directo y beligerante que un ensayo académico, pero sostenido en evidencia verificable en cada capítulo, no en opinión.

## Estructura del libro

1. El nombre que dejó de ser suyo
2. Cuando el interés corporativo choca con el negocio que ya estaba ahí

1. La máscara y el objeto
2. Los zapatos de 20 dólares que se vendieron en 500
3. El bordado que se pide en persona, contra la polera que se pide por contenedor
4. El auto que se avergonzaba de su propio motor
5. La falacia más cara de todas: patentes en alimentos y farmacéutica
6. Cuando la piratería termina financiando al propio creador
7. Por qué esto no es mala fe, es diseño
8. La propuesta: mutuales con skin in the game

## Nota editorial

Todos los casos de empresas, marcas y personas reales mencionados en este libro se citan exclusivamente con fines de análisis y desarrollo de pensamiento. No constituyen una acusación ni un juicio de valor hacia ninguna de las partes involucradas — se presentan como ejemplares de un fenómeno más amplio, verificados uno por uno antes de su inclusión.

---

*Manuscrito disponible completo a solicitud*.